SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3105882 - AP (2025/0433601-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO. ART. 2º, XV, DO DECRETO N. 11.846/2023. INOCORRÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial no qual se pleiteia a cassação de indulto natalino fundamentado no art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição dos bens subtraídos à vítima por diligência policial, sem prejuízo material, configura a hipótese de inocorrência de dano ressalvada pelo art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023, de modo a dispensar a reparação do dano para a concessão do indulto.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023 exige, para a concessão de indulto a condenado por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, a reparação do dano até 25/12/2023. Trata-se de requisito objetivo, dispensado apenas nas hipóteses de inocorrência de dano ou de incapacidade econômica do condenado de repará-lo.

Documento eletrônico VDA61484881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 5ab800eb-496b-4915-9970-261c23d06a84

4. A reparação do dano pressupõe a existência de prejuízo a ser recomposto. Restituídos os bens subtraídos e ausente perda patrimonial da vítima, não há dano a reparar, situação abrangida pela ressalva da inocorrência de dano.

5. O decreto não especifica a causa da ausência de prejuízo nem exige que a restituição decorra de ato espontâneo do condenado. Exigi-la implicaria acrescentar restrição não prevista no ato presidencial, em indevida invasão da competência privativa do Presidente da República.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 2º, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.620/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/2/2025; AgRg no HC n. 953.256/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27/11/2024, DJEN 2/12/2024; e AgRg no HC n. 935.027/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA61484881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 5ab800eb-496b-4915-9970-261c23d06a84

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3105882 - AP (2025/0433601-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO. ART. 2º, XV, DO DECRETO N. 11.846/2023. INOCORRÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial no qual se pleiteia a cassação de indulto natalino fundamentado no art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição dos bens subtraídos à vítima por diligência policial, sem prejuízo material, configura a hipótese de inocorrência de dano ressalvada pelo art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023, de modo a dispensar a reparação do dano para a concessão do indulto.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023 exige, para a concessão de indulto a condenado por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, a reparação do dano até 25/12/2023. Trata-se de requisito objetivo, dispensado apenas nas hipóteses de inocorrência de dano ou de incapacidade econômica do condenado de repará-lo.

Documento eletrônico VDA61485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:53
Código de Controle do Documento: 0d58df47-36ad-4ddd-ab49-64611d0bb0a8

4. A reparação do dano pressupõe a existência de prejuízo a ser recomposto. Restituídos os bens subtraídos e ausente perda patrimonial da vítima, não há dano a reparar, situação abrangida pela ressalva da inocorrência de dano.

5. O decreto não especifica a causa da ausência de prejuízo nem exige que a restituição decorra de ato espontâneo do condenado. Exigi-la implicaria acrescentar restrição não prevista no ato presidencial, em indevida invasão da competência privativa do Presidente da República.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 2º, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.620/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/2/2025; AgRg no HC n. 953.256/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27/11/2024, DJEN 2/12/2024; e AgRg no HC n. 935.027/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ** contra decisão monocrática, por mim proferida, que reconsiderou a decisão agravada para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.

Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que, no caso concreto, a devolução dos bens à vítima decorreu exclusivamente de diligências policiais, sem demonstração de iniciativa reparatória do condenado, de modo que não foi satisfeito o requisito da reparação do dano previsto no art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023.

Pleiteia o provimento do agravo regimental "para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que manteve a concessão do indulto natalino ao recorrido, com fundamento no art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023" (e-STJ, fl. 283).

É o relatório.

VOTO

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico VDA61485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:53
Código de Controle do Documento: 0d58df47-36ad-4ddd-ab49-64611d0bb0a8

No Decreto n. 11.846/2023, as hipóteses em que se admite a concessão de indulto a condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa estão previstas nos incisos XV e XVI do art. 2º:

> "Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
> [...]
> XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, **e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo**; e
> XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.
> [...]" (grifei)

Quanto à necessidade de reparação do dano – prevista no inciso XV do art. 2º –, esta Corte tem reiterado que se trata de requisito objetivo, cujo descumprimento impede a concessão do indulto, salvo nas duas hipóteses ressalvadas pelo próprio decreto: inocorrência de dano ou incapacidade econômica do condenado de repará-lo.

A propósito:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DE REPARÁ-LO. PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 2º, INCISO XV, DO REFERIDO DECRETO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> 1. 'A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência' (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).
> 2. O art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846 de 22 de dezembro de 2023 exige como requisito objetivo para a concessão de indulto, em casos de condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, a reparação do dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo.
> 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação dos acima mencionados requisitos objetivos, quais sejam, necessidade de reparação do dano ou a comprovação da incapacidade econômica do condenado de fazê-lo, não ficando configurada, portanto, ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
> 4. Agravo regimental desprovido."
> (AgRg no HC n. 947.620/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

> "AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO

Documento eletrônico VDA61485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:53
Código de Controle do Documento: 0d58df47-36ad-4ddd-ab49-64611d0bb0a8

COMPROVADA. APENADO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 assim dispõe: 'Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes [...] condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo'.
2. *In casu*, tendo em vista que o apenado foi condenado por diversos furtos, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência, deve, por exigência legal, comprovar a reparação do dano até 25/12/2023 ou sua incapacidade econômica para tanto. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 953.256/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. APENADO REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO INCISO XV DO ARTIGO 2º DA NORMA, PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. Ademais, '[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/ indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença – a qual possui natureza meramente declaratória –, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade' (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
3. Hipótese em que o paciente, não obstante requerer a concessão do indulto previsto no art. 2º, I, Decreto Presidencial n. 11.846/2023, deve ter a análise do benefício concentrada no inciso XV deste dispositivo, em homenagem ao princípio da especialidade, por ser reincidente em crime patrimonial sem emprego de violência ou grave ameaça.
4. Não há ilegalidade no acórdão estadual que negou o benefício com base na ausência de demonstração da reparação do dano pelo condenado ou de comprovação da incapacidade de fazê-lo. Esse entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao julgar situações pretéritas assemelhadas.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 935.027/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.)

Nestes autos, não se discute a incapacidade econômica do recorrido, e sim o alcance da primeira ressalva – a "inocorrência de dano" – na hipótese em que os bens subtraídos foram

Documento eletrônico VDA61485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:53
Código de Controle do Documento: 0d58df47-36ad-4ddd-ab49-64611d0bb0a8

restituídos à vítima por diligência policial, sem que ela tenha suportado prejuízo material, fato reconhecido pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 80).

Com efeito, a reparação do dano pressupõe a existência de prejuízo a ser recomposto. Se a vítima recuperou os bens subtraídos e, ao final, não sofreu perda patrimonial, não há dano a reparar, e a exigência se torna materialmente inaplicável. É precisamente essa a situação ressalvada pelo inciso XV, que dispensa a reparação quando houver "inocorrência de dano".

Além disso, o decreto não especifica a causa da ausência de prejuízo, nem exige que a restituição decorra de ato espontâneo do condenado. Assim, acolher tal exigência significaria acrescentar uma restrição que o ato presidencial não estabeleceu, em indevida invasão da competência privativa do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da CR.

Desse modo, ao reconhecer que a devolução dos bens subtraídos afastou a exigência de reparação do dano, o Tribunal de origem deu ao art. 2º, XV, do Decreto n. 11.846/2023 interpretação compatível com o seu texto. Por isso, o acórdão não merece reforma.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA61485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:08:53
Código de Controle do Documento: 0d58df47-36ad-4ddd-ab49-64611d0bb0a8

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0433601-0

AgRg no AgRg no AREsp 3.105.882 / AP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00014305520258030000 00465925120178030001 14305520258030000 465925120178030001 50015282020238030001

EM MESA JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA61474906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 12:51:22
Código de Controle do Documento: 8E0E6748-2F43-421C-8B0E-F3FEE393803C